



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 42/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: גיא צבי שלף
המבקש: ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שלף
מרחוב פנקס 16 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: נציגות הבית המשותף ברחוב ויצמן 73 תל אביב
המשיבה: שניהם ע"י ב"כ עוה"ד י. רוזובסקי
מרחוב שוהם 5 רמת גן

ה ח ל ט ה

בפני בקשה למחיקת כתב הגנה בהתאם להוראות תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

המבקש טוען כי המשיבה נמנעת מלקיים צו גילוי ועיון במסמכים. אומנם, ביום 04.04.13 נתקבל תצהיר גילוי מסמכים, אך לא גולו המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת. גם לא התאפשר עיון במסמכים על אף אורכות שניתנו בהסכמה ועל פי החלטת המפקח. לטענת המבקש מדובר בניסיון של המשיבה להימנע מגילוי מסמכים ולהכשיל את אפשרות בירור התובענה. בנסיבות אלו מבוקש להפעיל את הסמכות הקבועה בתקנות ולהורות על מחיקת כתב ההגנה של הנתבעת. לחילופין מבוקש לחייב את המשיבה בהוצאות לדוגמא, לאסור על תיקון תצהיר הגילוי, לקבוע פרוצדורה לעיון במסמכים ולקבוע מועדים חדשים להגשת ראיות ושמיעתן.

המשיבה טוענת כי גילוי המסמכים שנמסר מתייחס לסכסוך העולה מכתבי הטענות, ובהקשר זה המסמך הרלבנטי היחיד הינו החלטת האסיפה הכללית נושא הדיון. לטענתה, רק בדיון מיום 11.02.13 נטען בדבר אכיפה סלקטיבית ללא כל פירוט מצד המבקש ומשכך כללה בגילוי המסמכים את כל ספרי הנהלת החשבונות. לא נמנע מהמבקש עיון במסמכים ואף נשלח מכתב ובו הפרוצדורה לשם כך.

המבקש הגיש תשובה לתגובה וטען כי גילוי המסמכים אמור לכלול את כל המסמכים הרלבנטיים אך המשיבה לא עשתה כן והפנתה לספרי הנהלת חשבונות שבינם לבין הסכסוך דנן, בנוגע לחוקיות ההחלטות, אין דבר.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא מקום לדחות את הבקשה.

בסופו של יום המדובר בהליך דנן בסכסוך משפטי בעיקרו - האם מוסמכת האסיפה הכללית לקבל החלטה כפי שנתקבלה. אף על פי כן משחיתים הצדדים את זמנם על בקשות בהליכי גילוי מוקדם שכל עניינם הוא בחלק הראייתי המצומצם ממילא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 42/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא ניתן לקבל את טענות המבקש כי המשיבה הפרה צו לגילוי מסמכים.

תצהיר גילוי מסמכים נמסר על ידי המשיבה (אף שבאיחור ולאחר מתן מספר אורכות). אף אם המבקש אינו "מרוצה" מהמסמכים אשר גולו במסגרת התצהיר, אין בכך להביא לקביעה כי צו הגילוי הופר ובודאי שלא להרחיק לכת עד כדי סנקציה שעניינה מחיקת כתב ההגנה (ר' רע"א 7620/04 נצר נ' זהבי כימיקלים בע"מ (פורסם בנבו), שם נקבע כי שימוש בסנקציה יעשה רק במקרים קיצוניים בהם פעל הנתבע בזדון או זלזול חמור).

ויודגש, הפסיקה הכירה במקרים בהם גילוי סוג מסמכים, כגון, ספרי הנהלת החשבונות, ממלא אחר חובת הגילוי, בודאי כאשר הסכסוך אינו עוסק באופן ישיר באותה הנהלת החשבונות (ר' רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ פ"ד נו"מ (5) 193). ככל שסבור המבקש כי יש בידי המשיבה מסמכים נוספים רלבנטיים לסכסוך שזו לא גילתה, רשאי הוא לפנות בבקשה לגילוי מסמך ספציפי בהתאם להוראות תקנה 113 לתקנות.

ויוזכר, לתובע גם זכות מהותית לעיון במסמכי הנציגות מכח הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 והוראות סעיף 16(ג) לתקנות המצוי ולא נטען כלל כי זכות זו נשללה ממנו בכל דרך.

בנסיבות אלו לא ממש ברורה טענת המבקש בדבר "הסתרה" מצד המשיבה.

זאת ועוד. בהתאם להוראות תקנה 114א לתקנות לא רשאי צד להגיש בהליך מסמך שלא גולה על ידו אלא ברשות בית משפט ועל פי התנאים הקבועים בתקנה. יוצא כי התקנות עצמן נותנות את המענה לטענת המבקש בדבר "טיב" גילוי המסמכים ובקשתו החלופית.

גם לעניין הליכי העיון במסמכים הרי שניתנה למבקש האפשרות לעיין במסמכי הנהלת החשבונות כמפורט בכתב המשיבה מיום 28.04.13. אומנם, תשובה זו ניתנה לאחר הגשת הבקשה דנן. אולם, סופו של דבר מדובר בהליכים מקדמיים ואין הצדקה כי איחור, אף אם הוא תוצאה של רשלנות, יביא להפעלת הסנקציה הקבועה בתקנה 122 לתקנות (ר' פרשת נצר לעיל). במיוחד אמורים הדברים כאשר לשיטת המבקש עצמו המסמכים שהעיון בהם מבוקש אינם רלבנטיים להכרעה בסכסוך (ר' סעיף 5.2 לבקשה).

אעיר כי אינני מוצא כי הפרוצדורה שהוצגה לעיון במסמכים, בנסיבות בהן מדובר במסמכי הנהלת חשבונות של נציגות בית משותף, איננה סבירה. ההפך הוא הנכון. דווקא העיון אצל מנהלות החשבונות יביא לעיון המקיף, המלא והנכון ביותר. פרוצדורה לעיון זו היא גם הנכונה ביותר כדי למלא אחר הזכות המהותית לעיון במסמכי הנציגות על פי הוראות התקנות המצוי. לחילופין יכול המבקש לעמוד על קבלת העתקי כל מסמכי הנהלת החשבונות כאשר הוא ישא בעלות הצילומים (ר' בר"ע (מחוזי י-ם) 188/04 תיווך משכן נכסים בע"מ נ' פולורון סיסטם ישראל בע"מ (פורסם בנבו)).

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה למחיקת כתב ההגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 42/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, לאור ניהול הליך הביניים, אין מנוס מלהעתיר לבקשה החלופית ולקבוע מועדים חדשים להגשת ראיות הצדדים ולשמיעת הדיון.

הליכי העיון במסמכים יושלמו בתוך 7 ימים, בין באמצעות מנהלות החשבונות כאמור ובין בכל דרך אחרת.

ראיות התובע יוגשו עד ליום 13.06.13.

ראיות הנתבעת יוגשו עד ליום 14.07.13.

הדיון לשמיעת ראיות וסיכומים נדחה ליום 28.07.13 בשעה 09:00.

הוצאות הבקשה יפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בתיק העיקרי.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי היום כ"ו אייר תשע"ג, 06 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב